

TGA Conc. y Trabajo N.º 1 Córdoba, Juez N.º 13, Sent. N.º 524, 10/12/2024,
"P. E. E. c/ Aegis Argentina S.A. – Ejecutivo (Laboral)", Expte. N.º 13281922

[...] Y CONSIDERANDO:

I) Que el título en que se funda la demanda es de los que trae aparejada ejecución de acuerdo con lo prescripto por el art. 68 inc. 4 de la Ley 7987.

II) Que citada de remate la ejecutada bajo los apercibimientos de ley, con fecha 14/11/2024 compareció a estar a derecho y se allanó a la demanda solicitando eximición de costas, dejando vencer el término sin oponer excepción legítima alguna al progreso de la acción, según lo certificó la actuaria en fecha 02/12/2024.

III) Al respecto, destaco que el allanamiento es un acto procesal que implica que el demandado ha reconocido como fundada la pretensión que se le opone. Tiene idéntico efecto a la falta de oposición de excepciones, siendo un modo anormal de terminación del proceso que no exime por sí sólo al juez del deber de dictar sentencia mandando llevar adelante la ejecución y de exonerar del cargo de costas puesto que para ello requiere llenar una serie de recaudos. Entre uno de ellos debe ser efectivo, lo que significa que el cumplimiento de la prestación reclamada debe ser total consignando el capital y los accesorios que resulten de la mora. Ahora bien, tratándose de un proceso ejecutivo y surgiendo de las constancias obrantes que la ejecutada al momento de efectuar el allanamiento no depositó la suma adeudada, en el caso no se ha dado la causal de excepción prevista en la norma que se aplica en la materia (art. 131 del C de P.C en función del art. 114 de la ley 7987), por lo que, aunque resulte justo el hecho de que el ejecutado se allane a la pretensión en vez de resistirla, no puede liberarlo de afrontar los gastos, debiendo aplicarse el principio objetivo del vencimiento según el cual ellas deben recaer sobre el litigante que con su comportamiento determinó en la otra parte la necesidad de articular una pretensión de defensa de sus derechos (art. 28 de la LPT).

IV) Que lo anterior exime al Tribunal de mayores consideraciones al respecto, correspondiendo acoger la pretensión del actor y, en su mérito, mandar a llevar adelante la ejecución incoada hasta el completo pago del capital reclamado que asciende a la suma de Pesos ... (\$)

V) Que con respecto a los intereses corresponde aplicar la Tasa Pasiva Promedio mensual según encuesta pública el B.C.R.A., con más el 3% mensual desde que la obligación se hizo exigible y hasta la fecha de su efectivo pago, conforme criterio sustentado por el Excmo. T.S.J. en autos "Seren, Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos SRL - Ordinario - Despido - Recurso Directo" (Expte. Nro. 3281572) (Sentencia Nro. 128 de fecha 1.09.2023). Realizados los cálculos pertinentes los intereses desde el día 04/09/2024 (fecha de la resolución que regula los honorarios del actor) y hasta el día 10/12/2024, los mismos ascienden a la suma de Pesos ... (\$...), importe éste que sumado al capital totaliza la suma de Pesos ... (\$...). Dicho importe deberá efectivizarse en el plazo de

diez días hábiles desde la notificación de la presente resolución y, en caso de incumplimiento, devengará idénticos intereses que los reseñados supra.

VI) Que las costas son a cargo de la ejecutada por haber resultado vencida (art. 28 LPT). Que en relación a los honorarios del letrado interviniente, los mismos deben ser regulados conforme las previsiones de los arts. 30, 33, 36, 37 concordantes y correlativos de la ley 9459, en el mínimo de 6 jus, por enmarcarse los presentes dentro de lo dispuesto en el art. 81 de la ley 9459, que dispone para las hipótesis de juicios ejecutivos sin articulación de excepciones la aplicación del sesenta por ciento (60%) de la escala del art. 36 ib., toda vez que efectuados los cálculos aplicando los porcentuales máximos de las previsiones citadas en base al importe objeto de ejecución, la regulación que correspondería se encuentra por debajo del mínimo minimorum contemplado en el art. 36, antepenúltimo párrafo ib. Tal solución, que es la sostenida, por mayoría, por el Excmo. T.S.J en autos "Credilogros Cía. Financiera S.A. c/ Daniel Nicolás Solla – Demanda Ejecutiva – Recurso de Casación" (A.I N.º 287, de fecha 15/09/2009), entre otros, permite asegurar el derecho del profesional a percibir una retribución digna y equitativa por la labor desarrollada, evitando, asimismo, que ella resulte confiscatoria o irrazonable. Respecto al reconocimiento solicitado por el letrado del accionante del derecho a percibir el importe previsto por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459 por las tareas previas a la iniciación del juicio, cabe asumir que conforme la jurisprudencia sentada por el Excmo. TSJ a partir de los autos "Lares y Tonello SRL c/ Carlos Emilio Riva. Ejecutivo" (A.I. 784 2/10/96.SJ T.75-1996-B pág. 691), se trata de honorarios y como tal ajeno a toda rendición de cuentas. Que, al respecto, y por haberse así solicitado, tal como lo autoriza la norma, deben ser regulados en esta instancia, y, de acuerdo a lo expuesto, dada su naturaleza jurídica, deben ser soportados por la condenada en costas. En consecuencia, deberán adicionarse los tres jus previstos en la norma legal citada por resultar procedentes. Asimismo, corresponde diferir la regulación correspondiente al letrado de la parte ejecutada hasta tanto el Dr. ..., cumplimente con lo dispuesto por el art. 27 CA y lo solicite (art.26 ley 9459) la que oportunamente se efectuará conforme los puntos medios de las escalas aplicables (art. 81 y 36 C.A.). El monto mandado a pagar en concepto de honorarios deberá ser abonado en idéntico plazo que el capital y devengará, para el caso de mora, la tasa de interés de conformidad a lo sostenido por el Excmo. TSJ en autos "Seren, Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos SRL - Ordinario - Despido - Recurso Directo" (Expte. Nro. 3281572) (Sentencia Nro. 128 de fecha 1.09.2023). en la tasa pasiva publicada por el B.C.R.A., con más el tres por ciento mensual. Asimismo, hágase saber a los letrados intervinientes que, firme la regulación o diferida la misma, deberán manifestar en autos, su percepción o interés en ésta, importando la notificación del presente, el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 ley 9459, en relación al archivo de los autos de que se trata.

Por todo ello, y disposiciones legales vigentes, RESUELVO:

I) Hacer lugar a la demanda incoada por el actor E. E. P., DNI ..., y, en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución en contra de la demandada Aegis Argentina SA (CUIT 30-70984936-7, hasta el completo pago de la suma de Pesos ... (\$...), importe este que comprende el capital reclamado con más los intereses respectivos calculados

hasta el día 10/12/2024, conforme los cálculos realizados en el considerando V) de la presente resolución.

II) Imponer las costas a cargo de la ejecutada.

III) Regular los honorarios del Dr. ... en la suma total de Pesos ... (\$...) conforme los arts. 36, 39, 81, 110 y concordantes de la Ley 9459 y lo dispuesto por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459. Diferir los honorarios del Dr. ... conforme a los fundamentos brindados en el considerando respectivo (art. 26 C.A.).

IV) Hágase saber a la accionada que el capital, intereses y honorarios, tendrán que ser abonados en diez días hábiles desde la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de ejecución forzosa e intereses conforme las pautas dadas en los considerandos respectivos.

V) Emplazar a los letrados intervinientes para que en el término de tres días cumplimenten los aportes correspondientes a la Ley 5805, y a la condenada en costas para que en igual plazo cumplimente con el aporte correspondiente a la Ley 6468. Asimismo, emplácese a la demandada para que en el término de quince (15) días de quedar firme este decisorio, cumplimente el pago de la tasa de justicia, la que se fija en la suma de pesos ... (\$...). según lo dispuesto por el Código Tributario y su ley modificatoria, bajo apercibimiento de certificar la deuda y comunicar su incumplimiento a la Dirección de Administración del Poder Judicial para su ejecución.

Protocolícese y hágase saber.

FDO.: EMMENECKER.